

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1029

30 de enero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Coautores el señor Colón La Santa; la señora Pérez Soto; los señores Reyes Berríos, Rosa Ramos, Sánchez Álvarez y Santos Ortiz

Referido a las Comisiones de lo Jurídico; y de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano

LEY

Para enmendar los Artículos 1 y 5 de la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983, según enmendada, conocida como “Ley de Huellas Digitales y Fotografías por Delito Grave”; enmendar el inciso (e) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”; enmendar la Regla 6.6 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; y enmendar el Artículo 8 de la Ley 143-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal”, a los fines de revestir de confidencialidad y prohibir que se divulguen las fotografías y huellas digitales tomadas en una investigación criminal, a una persona que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, aunque sea procesada como persona adulta; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de Puerto Rico consagra el principio cardinal de que “*la dignidad del ser humano es inviolable*”. Art. II, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Basándose en ello, se reconocen como derechos fundamentales la intimidad y la protección contra ataques abusivos a la honra, la reputación y la vida privada o familiar. Así las cosas, en

Puerto Rico *“el derecho a la intimidad goza de especial protección, por su exaltado rango constitucional”*. Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 768 (1994). En otras palabras, tiene *“especial preeminencia en nuestro esquema constitucional”*. Lozada Tirado v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 910 (2010). Por ello, el Tribunal Supremo ha establecido *“que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental, que ‘goza de la más alta protección bajo nuestra Constitución y constituye un ámbito exento capaz de impedir o limitar la intervención de terceros sean particulares o poderes públicos contra la voluntad del titular’”*. Indulac v. Cent. Gen. de Trabajadores, 207 DPR 279, 303 (2021).

Ahora bien, *“a pesar de considerarse un derecho de alta jerarquía, no es de carácter absoluto, ni vence a todo valor en conflicto bajo todo supuesto posible”*. Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 602 (2002). En tal sentido, ante un reclamo de violación a este derecho constitucional, *“la cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable a abrigo, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete”*. Pueblo v. Lebrón, 108 DPR 324, 331 (1979). Con esto en mente, se ha resuelto que *“la expectativa de intimidad que un individuo pueda tener en circunstancias relacionadas directamente con la comisión de un acto criminal es limitada”*. Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 DPR 361, 390 (1995). Así, pues, se ha decidido que el derecho de intimidad de un imputado o acusado de delito no supera la necesidad del Estado en proteger a la sociedad mediante el almacenamiento de sus datos personales. United States v. Kalish, 271 F. Supp. 968, 970 (D.P.R. 1967).

En esa línea, es norma reiterada que *“la toma de fotografías y huellas dactilares a las personas detenidas para responder de delito público constituye una práctica aceptable como parte de la labor investigativa de la Policía”*. Pueblo v. Torres Albertorio, 115 DPR 128, 130 (1984). Esto, porque *“son procedimientos usuales y necesarios para la labor de la Policía en protección de la seguridad pública y en la persecución del crimen”*, por lo que *“es permisible por su doble propósito de identificar al imputado como la persona que incurrió en el acto delictivo y ayudar a su procesamiento si reincidiere”*. Id. Citando a Archevali v. ELA, 110 DPR 767, 771 (1981).

Así las cosas, y con el fin de establecer en forma general y explícita lo relativo a la práctica de la toma de huella digitales y fotografías, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983, según enmendada, conocida como “Ley de Huellas Digitales y Fotografías por Delito Grave”. En esencia, dicha Ley autoriza al Superintendente de la Policía a tomarle las huellas digitales y fotografiar a cualquier persona a la que, previa determinación de causa probable para arresto, se le impute la comisión de un delito grave.

Por otro lado, la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, se aprobó para garantizar el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores. Dicha Ley busca proteger el bienestar de la comunidad y el interés público, tratando a los menores como personas que necesitan supervisión, cuidado y tratamiento, a la vez que se les exige responsabilidad por sus actos. También asegura un trato justo, el debido proceso de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales.

Relacionado a la obtención por parte del Estado de las huellas digitales y fotos de un menor, la Regla 6.6 de las “Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores”, establece que, a solicitud del Procurador de Menores, el tribunal podrá autorizar el uso de mecanismos para la identificación de un menor, tales como la toma de huellas digitales, fotografías y la utilización de una rueda de detenidos.

Por último, surge del Artículo 2 de la Ley 143-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal”, el propósito de la creación del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC), es promover que los distintos componentes de seguridad del Estado se integren a un sistema tecnológico y un procedimiento uniforme que permita el intercambio efectivo de información entre las entidades gubernamentales.

Con esto presente, recientemente se ha publicado en varios medios de comunicación la fotografía de fichaje de una menor que es procesada como adulta, lo que ha generado un debate sobre la confidencialidad de dicha imagen. Es preciso aclarar que, en el caso de las huellas digitales y fotografías tomadas por parte del Estado a una persona que no ha cumplido los dieciocho (18) años, pero procesada como persona adulta, las leyes vigentes no establecen disposiciones sobre la clasificación ni la distribución de estas por parte de las agencias gubernamentales de ley y orden.

El Gobierno de Puerto Rico tiene un interés apremiante en promover el desarrollo integral del menor y velar por su mejor interés. Esta Ley tiene la finalidad de revestir de confidencialidad, y prohibir expresamente su divulgación, la toma de huellas digitales y fotografías de una persona que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, aunque esta sea procesada como adulta.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983,
- 2 según enmendada, conocida como “Ley de Huellas Digitales y Fotografías por Delito
- 3 Grave”, para que lea como sigue:
- 4 “Artículo 1. -
- 5 El Superintendente de la Policía, el Comisionado del Negociado de
- 6 Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública, o cualquier
- 7 persona autorizada por estos, o cualquier persona autorizada por Ley a esos efectos,
- 8 deberá tomarle las huellas digitales y fotografiar a cualquier persona a la que, previa
- 9 determinación de causa probable para arresto, se le impute la comisión de un delito
- 10 grave. Sin embargo, toda fotografía y huella digital tomada a una persona menor de

1 dieciocho (18) años será confidencial y no podrán divulgarse. Disponiéndose que
2 solo podrán ser utilizadas para investigaciones criminales.”

3 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983,
4 según enmendada, conocida como “Ley de Huellas Digitales y Fotografías por Delito
5 Grave”, para que lea como sigue:

6 “Artículo 5.-

7 El Superintendente de la Policía, el Comisionado del Negociado de
8 Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública y toda otra
9 persona autorizada por Ley para tomar las huellas digitales o fotografías establecerá
10 mediante reglamento, el procedimiento que habrá de ser utilizado para tomar las
11 huellas digitales o fotografías. La reglamentación incluirá el procedimiento para la
12 confidencialidad de la toma de fotografías y huellas digitales a personas que no han
13 cumplido los dieciocho (18) años de edad.”

14 Sección 3.- Se enmienda el inciso (e) Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio
15 de 1986, según enmendada, conocida como “Ley de Menores de Puerto Rico”, según
16 enmendada, para que lea como sigue:

17 “Artículo 37. - Disposiciones generales.

18 (a) ...

19 ...

20 (e) Publicación de nombre, fotografía y huella digital; mecanismos de
21 identificación.

1 No se publicará el nombre de un menor ni su fotografía y no se tomarán
2 sus huellas digitales, ni se incluirá en una rueda de detenidos a menos que,
3 a discreción del tribunal, sea necesario recurrir a cualquiera de estos
4 medios para identificarlo. En estos casos, el juez expedirá la autorización
5 por escrito. Si un menor es procesado como adulto, conforme los Artículos
6 4(2) y 15 de esta Ley, las fotografías y huellas digitales tomadas tampoco
7 serán publicadas. Se considerará que ha incurrido en desacato cualquier
8 persona o entidad que publique nombres, fotografías o huellas digitales de
9 menores, aunque sean procesados como adultos.

10 Todo expediente de un menor en poder de la Policía deberá ser destruido al
11 este cumplir dieciocho (18) años de edad, al igual que cualquier expediente que obre
12 en manos del fiscal de distrito, cuando el menor fuese juzgado o fuese iniciado
13 indebidamente en su contra un proceso como adulto.

14 ..."

15 Sección 4.- Se enmienda la Regla 6.6. de las Reglas de Procedimiento para
16 Asuntos de Menores, según enmendadas, para que lea como sigue:

17 "Regla 6.6- Moción para solicitar el uso de mecanismos de identificación.

18 A solicitud fundamentada del Procurador y mediante resolución al efecto, para
19 propósitos investigativos, el tribunal podrá autorizar el uso de mecanismos para la
20 identificación de un menor, tales como la toma de huellas digitales, fotografías y la
21 utilización de una rueda de detenidos.

1 La toma de huellas digitales deberá limitarse a los casos en que se hayan
2 encontrado huellas en el lugar de los hechos y sea necesario para la verificación de
3 existencia de contacto personal previo del menor con objetos en dicho lugar.

4 El registro de huellas digitales, las fotografías y sus negativos serán
5 confidenciales y se remitirán al tribunal inmediatamente después de que termine la
6 investigación. Serán identificadas únicamente con el nombre, dirección y fecha de
7 nacimiento del menor y se archivarán dentro del expediente judicial en un sobre
8 sellado que sólo podrá abrirse por orden del tribunal, a petición del Superintendente
9 de la Policía, el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales del
10 Departamento de Seguridad Pública, del Ministerio Público o el Procurador de
11 Menores. Permanecerán hasta que el menor cumpla los dieciocho (18) años de edad.”

12 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 8 de la de la Ley 143-2014, según enmendada,
13 conocida como “Ley de Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los
14 Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema
15 de Información de Justicia Criminal”, para que lea como sigue:

16 “Artículo 8. - Información disponible en el sistema.

17 Será obligación del Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico, la
18 Policía de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Rama
19 Judicial de Puerto Rico, y los otros componentes de la Junta, asegurarse que el
20 sistema tecnológico y procedimiento uniforme provea la siguiente información de
21 naturaleza criminal, tanto de delitos graves como menos graves, entre otras:

22 a. ...

1 ...

2 o. Datos o características de identificación física, tales como: fotos, cicatrices,
3 tatuajes, marcas, etc., de toda aquella persona que sea imputada y/o convicta
4 de delito y la información de su proceso penal esté almacenada en SIJC. Los
5 datos almacenados de una persona que no ha cumplido los dieciocho (18)
6 años de edad, serán confidenciales, y no podrán divulgarse. Disponiéndose
7 que solo podrán ser utilizados para investigaciones criminales.

8 ...”

9 Sección 6.- Separabilidad.

10 Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional, nula o
11 inválida por un tribunal competente, dicha declaración no afectará las demás
12 disposiciones de esta Ley, las cuales continuarán en pleno vigor y efecto.

13 Sección 7.- Vigencia.

14 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.